

باب نم

حق رائے دہندگی میں مداخلت

اس باب میں ہم حق رائے دہندگی میں مداخلت سے متعلق شہادتوں کا جائزہ لیں گے۔
 بمبئی کے سنٹرل بورڈ آف ڈاؤدی بوہرہ کمیونٹی کے میمورنڈم کے ساتھ سیدنا کی جانب سے
 ۲۹ شعبان ۱۳۸۱ھ (مطابق ۱۹۶۲ء) اور ۲۸ شوال ۱۳۸۶ھ (مطابق ۱۹۶۷ء) کو بھیجے
 گئے دو احکامات کی فوٹو نقلیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ ان میں عاملوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ
 وہ عام انتخابات میں کانگریس کو ووٹ دینے کی ہدایت کریں۔ یہ دونوں خطوط اردو رسم الخط
 میں چھپے ہوئے ہیں لیکن اس میں وہ گجراتی زبان استعمال کی گئی ہے جو بوہرے بولتے ہیں۔
 شری نعمان لقمان جی کنٹریکٹر نے ایک حلف نامہ داخل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ
 ہندوستان کے مختلف شہروں میں مقیم عاملوں کے نام فرمان جاری کئے جاتے تھے کہ ملاؤں
 کے کہے ہوئے کام انجام دیں اور کوئی پس و پیش نہ کریں۔ انہوں نے وہ تاریخ پیش کیا ہے جو
 ۲۵ اپریل ۱۹۵۲ء کو اجین کے عامل کو موصول ہوا تھا۔ مضمون حسب ذیل ہے:-

”تمام مومنین رائے دہندگان کو کانگریس کے امیدوار کے
 حق میں ووٹ دینے کی ہدایت کریں اور کانگریس کے مقامی صدر
 کو مطلع کریں۔“

اددے پور بوہرہ یونٹھ ایسوسی ایشن کے سکریٹری عابد علی کی جانب سے پیش کئے گئے

میونٹرم میں ۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء کے تحریر کردہ شری موہن لال سکھاڈیا کے خط کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس وقت راجستھان کے وزیر تھے اور بعد میں وزیر اعلیٰ بھی ہوئے۔ متذکرہ خط سیدنا کے اددے پور میں عامل کے نام لکھا گیا ہے جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ حسب ذیل باتیں تحریر ہیں: ”مجھے خوشی ہے کہ پورے ملک کے مسلمان آج کل کانگریس کی حمایت کر رہے ہیں اور خصوصیت سے بوہرہ طبقہ تو بختنگی کے ساتھ کانگریس کو ہر موقع پر مستحکم کرنے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ میں ابھی سال ہی میں بمبئی گیا تھا جہاں مجھے پی سی سی میں ملاجی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دوران گفتگو انہوں نے بتایا کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ نو تشکیل مجلس انتظامیہ کی کارکردگی میں مدد فرمائے۔ (وضاحت فراہم کی گئی کہ یوسف نجم الدین موجودہ سیدنا کے بھائی ہیں)۔ ۲۵ اپریل ۱۹۶۷ء کے دونوں فرمانوں کی نوٹو نقلیں بھی پیش کی گئی ہیں جن کا تذکرہ اس فرمان میں آچکا ہے۔ ان میں سے ایک فرمان میں حسب ذیل عبارتیں بھی شامل ہیں۔

ہمارے عقیدہ کا بنیادی اور لازمی مقصد امامت ہے۔ اور امام کی غیبت کے زمانہ میں اس کے نائب یعنی دائی المطلق میں ہے جس کی مرکزی حیثیت مومنین کے بھائی چارہ کو قائم رکھتی ہے اور عقیدہ، جائیداد، اداروں اور پیروں سے متعلق تمام امور میں اختیارات کا سرچشمہ ہے۔“

xx

xx

xx

”اس کے بعد ہم نے یکم ستمبر ۱۹۶۶ء کے اپنے فرمان کے ذریعہ یہ ہدایت جاری کی کہ مختلف دائی بوہرہ جماعت کارپوریشن ایسے اختیارات اور منصب صرف اس حد تک استعمال کریں جتنے جماعت کے معاملات کے روزمرہ کے انتظام کے لئے ضروری ہوں۔“

”ہم نے مشرقی افریقہ کی برادری کے مکمل ادارہ جاتی نظام کا جائزہ بھی لیا اور اپنے ۱۶ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ کے فرمان کے ذریعہ مشرقی افریقہ کی دائی بوہرہ جماعت کی مرکزی، ان کے فرقہ کا ہر فرد انتخابات میں کانگریس امیدواروں کی مدد کر دے گا۔“

آج آپ کو خط لکھنے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ یہ ایام محرم ہیں اور اس دوران آپ اپنے فرقہ کو ہدایات دیتے ہیں۔ کیا میں آپ سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ اپنے وعظ کے دوران آپ اپنے فرقہ کے افراد سے کانگریس کے امیدواروں کو دوطرفہ دینے کی ضرورت پر زور دیں تاکہ وہ

کسی دوسری پارٹی کے جنگل میں نہ پھنسیں۔

آپ کو معلوم ہوگا کہ اُنھل حلقہ انتخاب سے بھائی اسماعیل جی، کانگریس ٹکٹ پر راجستھان اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں۔ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو نجوشی مجھے بتائیے۔

شری سکھاڈیا کو ملا جی کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کی کوئی عینی شہادت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً یہ گفتگو نہ ہوئی ہوتی تو شاید شری سکھاڈیا اس کا تذکرہ نہ کرتے۔ بہر حال یہ خط بہت پرانا ہے اور سابق سیدنا صاحب کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ہم اس سے زیادہ مفید نتائج برآمد نہیں کرتے اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو اہم شہادت تصور نہ کریں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خط سے سربراہ اعلیٰ، سیاستدانوں اور عاملوں کے درمیان انتخابات کے درمیان ہونے والے معاملات پر روشنی پڑتی ہے۔

پچھلے باب میں ہم نے اودے پور بوہرہ یوتھ ایسوسی ایشن کے سکریٹری عابد حسین حسن علی کے بیان کا ذکر کیا ہے۔ موصوف نے ۱۹۷۷ء کے اودے پور کے میونسپل انتخابات کا تذکرہ کیا ہے۔ موصوف کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ اور یہ بیان دیا تھا کہ چار افراد جو اس انتخاب میں حصہ لینا چاہتے تھے، نے سیدنا صاحب سے اجازت مانگی تھی۔ اس کے ثبوت میں اس تاریکی فوٹو نقل پیش ہے جو سیدنا صاحب نے عامل عبداللہ بھائی صاحب کے نام بھیجا اور جسے مؤخر الذکر نے چاروں اجازت مانگنے والوں کو بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ عامل کے اعلان کی بھی ایک نقل پیش کی گئی ہے۔

تاریک مضمون حسب ذیل ہے:-

بھائی صاحب، بوہرہ ڈھیلہ اودے پور۔

آپ نے حضور عالی سے

۱، طاہر علی غلام علی، شیخ لار جی

۲، عباس صادق علی کھراور والا۔

۳، رجب علی اللہ بخش جی صابن والا۔

۴، احمد علی کالو جی بندوق والا۔

کے لئے میونسپل انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مانگی ہے۔ حضور عالی نجوشی درضا مندری

اس کی اجازت دیتے ہیں۔“

یہ تار موصول ہونے کے بعد عامل نے جو اعلان کیا اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

ضروری اطلاع

تمام مومنین، بھائیوں اور بہنوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آج کل یہ افواہیں گرم ہیں کہ حضور
عالی سے اجازت نہیں حاصل کی گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔ لہذا یہاں تار کی نقل پیش کی
جارہی ہے۔ اگر کوئی اصل تار دیکھنا چاہے۔ تو دارالامارت آکر دیکھ سکتا ہے۔

عبد سیدنا۔ ٹی۔ اے۔ یو۔ ثنا

عبد علی ولد محمد

گواہ نے بتایا کہ مقامی لوگوں نے اس اقدام کو مقامی جماعت پر زبردستی امیدوار لادنے کا
متضاد تصور کیا۔ لہذا جماعت نے متذکرہ بالا اسم امیدواروں کے خلاف دوسرے امیدوار
میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ مقامی عامل نے ان امیدواروں کی کنوینسنگ کی جنہوں نے
ملاجی صاحب کی رضامندی حاصل کی تھی۔ ملاجی کے تمام امیدواروں کو شکست ہوئی۔ اور
جماعت کمیٹی کے امیدوار اکثریت سے کامیاب ہوئے۔

گواہ نے سیدنا کے بھائی کے دفتر سے شیخ محمد ملا قربان حسین کے نام از رمضان ۱۳۹۹ھ کا
لکھا ہوا خط بھی پیش کیا ہے جس میں ملاجی کے امیدواروں کے خلاف لڑنے والے امیدواروں
کی مدد کرنے پر شیخ یعقوب علی پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہے۔ شیخ یعقوب علی بھی ہمارے سامنے
حاضر ہوئے اور بتایا کہ کس طرح ان پر مخالفت امیدواروں کی کنوینسنگ کا شک کیا گیا۔ اور انہیں
کیسا کیسا تنگ کیا گیا۔ لیکن ان سے متعلق اور باتیں بعد میں بیان کی جائیں گی۔

سوالنامہ کے جواب میں کبھی کے شہری روشن علی منڈوی والا نے بتایا کہ ہمارا ٹرک کی قانون ساز
اسسلی کے حالیہ انتخابات میں پیشوا طبقہ نے طالبات کے ذریعہ گھر گھر یہ کنوینسنگ کی کہ کانگریس آئی
نے پنجہ کا جو نشان اختیار کیا ہے وہ بیچن کا پنجہ ہے۔ لہذا لوگ اس انتخابی نشان کو دھڑ دھڑ
نے

پنجتن سے مراد پانچ مقدس ہستیوں سے ہے یعنی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیؑ
فاطمہؑ۔ حسنؑ۔ اور حسینؑ۔ واضح ہے کہ یہ اپیل روحانی لیڈروں کے نام پر کی گئی۔

نبی کے شری محمد علی محمد کچھ دلانے اپنے جواب میں کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں ملاجی صاحب
کے آدمی پولنگ بوتھوں کے قریب موجود رہتے تھے۔

ایک مدعا علیہ شبیر ٹی بخش موسیٰ نے بتایا کہ میونسپل انتخابات پوشیدہ وڈنگ کے
ذریعہ ہوتی ہے لہذا اس میں اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دینے کے شخصی حق کو زیادہ نقصان
نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو چیز نقصان دہ ہے وہ یہ ہدایت ہے کہ جس امیدوار نے انتخابات لڑنے
کے لئے سیدنا صاحب سے اجازت نہ حاصل کی اس کے لئے کام نہ کیا جائے۔ ایسے امیدوار
اور اس کے حمایتیوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔

اس صورت سے نعمان بھائی کنٹریکٹر کا یہ بیان حق بجانب معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا کے
ادارہ سے عاملوں کو سیاسی انتخابات میں کسی مخصوص پارٹی کے امیدواروں کے لئے کنوینگ
کرنے کی ہدایات جاری کی جاتی تھیں۔ تمام مدعا علیہ نے اپنے جوابات میں بتایا کہ اکثر سیدنا دوسرے
فرقوں کے امیدواروں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے فرقہ کا کوئی فرد
ایسے امیدوار کا مقابلہ نہ کرے جتنک سیدنا صاحب خود اجازت نہ دیں۔

اس شہادت سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ سیدنا اپنے عاملوں کے ذریعہ انتخابات۔
میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہونے یا نہ کھڑے ہونے پر اپنے فرقہ کے افراد پر اپنی مذہبی
اور روحانی حیثیت کا دباؤ ڈالتے ہیں۔ کسی مخصوص امیدوار کو ووٹ دینے یا نہ دینے کے معاملہ میں بھی
وہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب سیدنا صاحب اپنے فرقہ کے تمام افراد سے میثاق لیتے ہیں جس سے
تحت ان پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ مذہبی یا غیر مذہبی تمام امور میں سیدنا کے احکامات کی تعمیل کریں۔
اور جب میثاق مزید کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملاجی صاحب کی حکم عدولی کر کے اپنی قسم توڑتا ہے تو
اسے خدا بھی نہیں بخشتا، اور جب سیدنا صاحب کسی شخص کو میثاق توڑنے کے سلسلے میں ذات
باہر کرنے کا اختیار استعمال کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا حکم یا محض ہدایت ہو ہر دوں کے
آزادانہ حق رائے دہندگی میں مداخلت کے مترادف ہوتا ہے۔

ہندوستان کے عوام نے اپنے آئین کے ذریعہ اپنی زندگی کے لئے سیکولر ازم کو ایک بنیادی مقصد تسلیم کر لیا ہے۔ اس اصول کا نہ صرف تقاضا یہ ہے کہ ریاست، ہر مذہب کے ساتھ یکساں سلوک کرے بلکہ یہ بھی کہ مذہب کو سیاست میں داخل نہ ہونے دیا جائے نیز یہ کہ اپنے نمائندے منتخب کرنے میں عوام پر مذہبی اثر نہ ڈالا جائے۔ انتخابات کے شعبہ میں اس اصول کو ہر سر عمل لانے کے لئے پارلیمنٹ نے عوامی نمائندگی کے قوانین میں مناسب تنقیح بنائی ہیں۔ ۱۹۵۱ء کے قانون سیکشن ۱۲۳ میں انتخابی شعبہ کی بدعنوانیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔

بدعنوانیاں : اس قانون کے سلسلے میں حسب ذیل اعمال کو بدعنوانی سمجھا جاتا ہے۔

۱)

۲) ناجائز دباؤ یعنی یہ کہ کسی شخص کے حق رائے دہندگی میں امیدوار یا اس کے ایجنٹ یا امیدوار کی مرضی سے کسی دوسرے شخص کا بالواسطہ یا واسطہ مداخلت کرنا یا مداخلت کی کوشش کرنا۔

بشرطیکہ

اس دفعہ کی شقوں کو گزند پہنچا ہے بغیر مذکورہ شخص جو

۱) کسی امیدوار یا ووٹر یا کسی ایسے شخص کو جس میں امیدوار یا ووٹر دلچسپی رکھتا ہو۔ کسی قسم کی گزند پہنچائے یا دھمکی دے۔ خواہ وہ سماجی رکاوٹ کا طریقہ اپنانے یا ذات باہر کرنے کا طریقہ ہو۔ یا۔

۲) کسی امیدوار یا ووٹر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ یا کوئی دوسرا شخص جس کو بھی شخص مذکور چاہے وہ پروردگار کے عتاب کا شکار ہوگا۔

ایسے شخص کو دفعہ مذکور کے تحت امیدوار یا ووٹر کے حق رائے دہندگی میں مداخلت کرنے والا تصور کیا جائے گا۔

۳) حق رائے دہندگی میں مداخلت کی نیت کے بغیر عوامی پالیسی کے اعلان یا عوامی اقتدار کے وعدہ یا منفی قانونی حق کے استعمال کو اس دفعہ کے تحت مداخلت تصور نہیں کیا جائے گا۔

میشاق، جس پر بڑے ملا اصرار کرتے ہیں اور جس پر وہ سختی سے عملدرآمد بھی کرتے ہیں ان تمام بوہرہ امیدواروں اور ان کی کنوینسنگ کرنے والوں کے لئے ایک خطرہ ہے جو انتخاب میں حصہ لینے کے لئے بڑے ملا سے اجازت یا منظوری نہیں لیتے۔ ایسے اشخاص کو ذات باہر کر دیا جاتا ہے اور انہیں مورد عتاب الہی سمجھا جاتا ہے۔

اس اعتبار سے عام یا مقامی انتخابات میں امیدواروں کی امیدواری کی منظوری دینے کا بڑے ملا کا طریقہ سیکشن ۱۲۳ء کے تحت آتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے اور اس طرح اگر یہ کام ان کی مرضی سے کیا جاتا ہے تو اسے انتخابی قوانین کے تحت امیدوار یا اس کے ایجنٹ کی بدعنوانی کا مترادف سمجھا جائے گا۔

کسی انتخاب میں ناجائز اثر و رسوخ استعمال کرنے کا اقدام زیر دفعہ تعزیرات ہند ۱۹۶۱ء سی "جرم ہے اور سیکشن ۱۶۱ ایف کے تحت اس کے لئے ایک سال تک کی سزائے قید ہو سکتی ہے۔ عوام کی نمائندگی کے قانون اور تعزیرات ہند دونوں ہی میں ناجائز اثر و رسوخ کی ایک ہی تعریف ہے۔ امیدوار اور اس کے ایجنٹ کی رضا تعزیرات ہند کے تحت جرم نہیں ہے۔

یہ حقیقتاً ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس ملک میں کسی بھی مذہبی یا روحانی سربراہ کو، کسی امیدوار کی مدد کرنے یا اس کے امکانات معدوم کرنے یا کسی شخص کی پسند کے امیدوار کے حق میں اپنے رائے دینے کے حق میں مداخلت کرنے کے سلسلے میں اپنی حیثیت استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس باب میں پہلے جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کے پیش نظر یہ تجزیہ داؤدی بوہروں کے بڑے ملا پر زیادہ سختی سے عائد ہوتا ہے۔ غنا ب الہی اور روحانی ممانعت کا خوف زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اور اس طرح جسمانی چوٹ کے خوف سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پوشیدہ رائے دہندگی آخر الذکر کا تو مدعا کر سکتی ہے لیکن ادل الذکر پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جہاں تک امیدواروں یا کنوینسنگ کرنے والوں کا سوال ہے پوشیدہ رائے دہندگی کی سپر انہیں حاصل نہیں ہوتی یا تو وہ بڑے ملا کے حکم پر عمل کریں۔ یا پھر وہ ذات باہر ہونے پر تیار ہو جائیں۔ سیکولر ازم کے اصول کی اس سے زیادہ سنگین خلاف ورزی کا تصور بھی مشکل ہے۔

۱۶ چوتھے باب میں میثاق کے پیرا گراف ۴، ۱۳ اور ۱۵ میں دیکھیے۔